主題精選：耕地收回補償 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 耕地收回補償
發布日期: 2019-06-20
內文
各位同學好
今日專欄為各位同學說明有關耕地收回補償之觀念。
首先，
• 一、平均地權條例規定
耕地出租人依出租耕地經依法編為建築用地者，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用，
終止租約收回耕地時，應補償承租人(平§77I)：
1. 改良土地所支付之費用。
2. 尚未收穫之農作改良物。
3. 就申請終止租約當期之公告土地現值，預計土地增值稅，並按該公告土地現值減除預計土
地增值稅後餘額三分之一給予補償。
• 二、耕地三七五減租條例規定
經依法編定或變更為非耕地使用，終止租約時，除法律另有規定外，出租人應給予承租人下列
補償：
1. 承租人改良土地所支付之費用。但以未失效能部分之價值為限。
2. 尚未收穫農作物之價額。
3. 終止租約當期之公告土地現值，減除土地增值稅後餘額三分之一。
應注意兩者適用情形不同，終止租約收回出租耕地應視情況分別適用耕地三七五減租條例或平
均地權條例規定辦理：

1. 出租耕地經依法編為「建築用地」者：出租人終止租約收回耕地時，得依平均地權條例第
76條至第78條規定辦理，亦得依耕地三七五減租條例第17條規定辦理。
2. 出租耕地經依法編定或變更為建築用地以外之非耕地使用時：出租人終止租約收回耕地，
僅得依耕地三七五減租條例之規定辦理。
因此，注意寫題目時所引用法條應正確哦！
(內政部81年9月4日台內地字第8110649號函)
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下